

1500336-73.2021.8.26.0557

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - [...]. Habeas corpus não conhecido" (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018). "Tráfico de drogas - Prisão em flagrante - Denúncia indicando a ocorrência do tráfico - Palavras dos policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América - CEP 14783-195, Fone: (17) 3322-5700, Barretos-SP - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1500336-73.2021.8.26.0557

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2158684/2021 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 18455536 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2400/21/909 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2158684 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2158684 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 2400/21/909 - DEL.INV.GER. BARRETOS, 2158684/2021 - DEL.INV.GER. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO DE SOUSA SANTANA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Aos 28 de setembro de 2022, às horas determinadas, na sala de audiências da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barretos, Estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro, Juiz Auxiliar, comigo escrevente abaixo nomeado, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento do processo acima epigrafoado, que a Justiça Pública move contra PEDRO DE SOUSA SANTANA. Verificou-se o comparecimento do Doutor WALTER DE SOUZA VICENTINI VILELA, Promotor de Justiça; Doutor GUSTAVO RENE MANTOVANI GODOY, OAB 301.097/SP, defensor constituído pelo réu; assim como do acusado. Compareceram também as testemunhas comuns DANIEL MATTOS DE CARVALHO e ADRIANO ALVES MOREIRA, e as testemunhas de defesa LUCAS HONÓRIO PEREIRA FRANCO, JOSÉ ALÉCIO FERREIRA JUNIOR e JOSÉ OTÁVIO DA SILVA, as quais foram colocadas em sala própria, permanecendo incomunicáveis durante o decorrer da audiência. Prévia e reservadamente reuniram-se o réu e seu defensor para a realização da entrevista.

Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou o MM. Juiz a tomar o depoimento das testemunhas comuns e, a seguir, a interrogar o réu, conforme arquivo de mídia anexo. Consigna-se que pela defesa foi manifestado a desistência de todas as testemunhas, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Após, em debates orais, manifestaram-se o Ministério Público e a Defesa. Finalmente, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, PEDRO DE SOUSA SANTANA, qualificado à fl. 6, é processado como incurso no artigo 33, caput, em combinação com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, em razão dos fatos descritos na denúncia (fls. 102/104). O réu foi notificado (fls. 165) e apresentou defesa preliminar (fls. 153/161). A denúncia foi recebida (fls. 203/206). Nesta audiência foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu. O Ministério Público e a Defesa realizaram debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/4), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/16), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), pelos laudos de exames em peça (fls. 91/94 e 282/285), pelos laudos de exame químico toxicológico (fls. 95/97 e 121/125), pelo relatório de investigações (fls. 178/185) e pela prova oral coligida. A autoria é certa e deve ser atribuída ao réu, que na fase inquisitorial se reservou ao direito de permanecer calado e em juízo compareceu para confessar a prática delitiva. Nessa data afirmou que os fatos ocorreram exatamente como descritos na denúncia, bem como que as drogas estavam em seu veículo e em sua residência. Afirmou que as drogas do carro seriam entregues para um indivíduo em frente ao shopping da cidade e que aquelas que estavam em sua casa eram comercializadas há aproximadamente dois meses através de ligações telefônicas. Disse que passava por dificuldades financeiras e precisava de dinheiro para custear seus gastos na cidade de Bebedouro, razão pela qual conheceu um indivíduo que lhe forneceu os entorpecentes para pagamento posterior. Sua confissão restou confirmada pelo restante da prova dos autos. Os policiais Daniel Mattos de Carvalho e Adriano Alves Moreira confirmaram em uníssono em juízo que no dia dos fatos, durante um patrulhamento, houve pedido de apoio de outra viatura policial no bairro Nogueira, para onde se dirigiram. Afirmaram que no caminho avistaram um veículo e suspeitaram do seu motorista, que ao vê-los chegou a abaixar-se para não ser notado. Deliberaram por abordá-lo e assim o fizeram. Com o réu nada de ilícito foi encontrado, mas abaixo do banco do motorista do veículo foram encontradas 183 porções de ecstasy, 2 porções prensadas de maconha e R\$ 630,00 em dinheiro, divididos em notas diversas. Questionado, o réu afirmou que estava se dirigindo à frente do shopping da cidade para entregar aquelas drogas a um indivíduo apelidado de Grick, de quem ganharia a quantia de R\$ 200,00, bem como que havia mais drogas em sua casa. Todos se dirigiram ao imóvel e tiveram o acesso franqueado ao local. No quarto do réu foi encontrado um tijolo prensado de maconha com aproximadamente 780 gramas e debaixo de um guarda-roupas foram encontrados e apreendidos 680 comprimidos de ecstasy e duas balanças de precisão. Como reiteradamente vêm decidindo os nossos Tribunais, de forma unânime, os depoimentos de policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente dos réus e representados em geral que podem cometer perjúrio sem sofrerem nenhuma consequência, haja vista que esta conduta não é incriminada pela legislação pátria. Assim, o testemunho do policial vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial. Neste sentido vale destacar o posicionamento jurisprudencial: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - [...]. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III -

Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - [...]. Habeas corpus não conhecido" (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018). "Tráfico de drogas - Prisão em flagrante - Denúncia indicando a ocorrência do tráfico - Palavras dos policiais seguras e coerentes - Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas versões - Acusada que admite a posse, mas nega a traficância - Versão isolada nos autos - Condenação mantida - Recurso da Defesa improvido. Tráfico de drogas - Crime que abala a ordem pública e exige tratamento rigoroso - Ação que atinge número indeterminado de pessoas e fomenta a prática de crimes mais violentos - Gravidade concreta da conduta evidenciada - Regime fechado - Cabimento - Substituição da pena por restritiva de direitos - Impossibilidade no caso dos autos - Recurso do Ministério Público provido" (TJ-SP 00596523620168260050 SP 0059652-36.2016.8.26.0050, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 28/07/2017, 11ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 03/08/2017). Eventuais divergências pontuais entre as versões apresentadas no momento da formalização das prisões em flagrante e posteriormente em juízo, sob o crivo do contraditório, não infirmam em nada a validade das declarações, cediço que elas se justificam pela falibilidade da memória, pela similaridade das várias ocorrências atendidas diuturnamente pelos milicianos e pelo tempo que normalmente decorre entre um e outro depoimento. Não há nos autos qualquer indício, por mais tênue que seja, de que os policiais tivessem alguma razão para levemente incriminarem o réu, imputando-lhe a prática de crime do qual o sabiam inocente. Importante destacar que ambos os policiais declararam que jamais tinham ouvido falar do réu. O conjunto probatório, portanto, leva à condenação. Passo à dosimetria da pena. Na primeira fase aumento a pena em 1/6 em razão da diversidade e da grande quantidade de entorpecentes apreendidos - quase 800 porções de uma droga sintética pouco encontrada nessa cidade e quase um quilo de maconha - o que faço com fundamento no art. 42 da lei de drogas. Na segunda fase reduzo a reprimenda ao patamar mínimo em razão da confissão espontânea do réu. Das palavras dele próprio se infere que as drogas apreendidas em seu veículo seriam entregues em frente ao shopping da cidade, local que sabidamente possui grande aglomeração de pessoas. Além disso, sua abordagem se deu nas proximidades da Fundação Educacional de Barretos e sua residência, onde o crime também era praticado, dista pouco de um estabelecimento educacional, o SENAC (fls. 178/180). Aplica-se ao caso, portanto, a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/2006. Nos termos do entendimento jurisprudencial já sufragado no Superior Tribunal de Justiça "O objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena do inc. III do art. 40, é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa. [...]. IV - A simples prática do tráfico de drogas na proximidade de tais estabelecimentos é suficiente para a aplicação da majorante, tendo em vista a exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa" - destaquei - (STJ - AgRg no AREsp: 1028605 SP 2016/0327378-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018). No mesmo sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DELITO COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI Nº 11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prática do delito de tráfico de drogas na proximidade de estabelecimentos elencados no inciso III, do art. 40, da Lei

n.º 11.343/06, (instituição de ensino) já é suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessária a prova de que o ilícito visava atender aos frequentadores desses locais. 2. Agravo regimental não provido" (AgRg no RESp 1.349.357/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 30/04/2014). Aumento a pena em 1/6. Na mesma etapa da dosimetria há de se afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei de drogas. Isso porque, conquanto primário o réu confessou que já vinha praticando o tráfico de

drogas havia pelo menos dois meses. A isso se acrescenta, como bem ponderou o Ministério Público, que a grande quantidade de entorpecentes apreendida com o réu, aliada à sua diversidade, sendo um deles de origem sintética e pouco encontrado nessa cidade, demonstram que sua atividade não era de um pequeno e inexperiente traficante, cediço que esses não se iniciam na prática delitiva dispondo de tanto e tão variadas drogas. Há de se reconhecer, portanto, que ele já vinha se dedicando ao comércio espúrio, de modo a não preencher um dos requisitos necessários para autorizar a redução. Não havendo outras causas tendentes à modificação da pena concretizo-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada qual arbitrado no patamar mínimo. No caso dos autos o regime fechado para início de cumprimento de pena se impõe. As circunstâncias do caso concreto, já analisadas, indicam uma persistência do réu na prática de crime gravíssimo, que tanto desassossego causa à sociedade em geral, desestruturando a vida de indivíduos e de famílias inteiras. A busca de sustento por meios ilícitos, ainda que seguido de arrependimento após a prisão ocorrida, não modifica a sorte do réu e não autoriza a mitigação das consequências nefastas da sua conduta. Em caso parelho ao ora julgado decidiu o Tribunal de Justiça deste Estado: "O regime fechado impõe-se. Observo que foi apreendida considerável quantidade e variedade de entorpecentes. Sendo o crime de perigo contra a saúde pública fica claro que tal quantidade poderia facilmente alcançar um elevado número de pessoas, o que denota maior reprovabilidade em sua conduta, visto o maior ataque ao bem jurídico. No caso, a natureza da droga apreendida (cocaína) também indica maior reprovabilidade, posto que tal entorpecente possui grande capacidade de viciar, como é notório e visto em toda a mídia. Assim em face do bem jurídico protegido, aliado ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, quanto maior a capacidade de viciar da droga, em abstrato, maior a reprovabilidade. Além disso, o réu é reincidente o que indica a necessidade de regime mais gravoso para desestimulá-lo da senda do crime. Portanto, demonstrou periculosidade e culpabilidade acima da média, de forma que o regime fechado é o único que se mostra suficiente para atingir a função preventiva específica da pena, que é inibir a prática de novas ações delituosas, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal" (TJSP, Apelação nº 0032250-24.2011.8.26.0577, 8ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Lauro Mens de Mello, DJ. 20.03.2014). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR PEDRO DE SOUSA SANTANA ao cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, em combinação com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06. Condeno-o, ainda, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no art. 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado esta decisão, oficie-se ao Juízo Eleitoral desta Comarca para que proceda à suspensão dos direitos políticos do réu, nos termos do art. 15, inc. III, da Constituição da República. Defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade. Considerando-se a inexistência de prova da origem lícita do numerário apreendido em poder do réu, decreto seu perdimento em favor da UNIÃO. Após o trânsito em julgado providencie-se o necessário para a sua reversão em favor do FUNAD. Determino, outrossim, a doação das balanças de precisão apreendidas à fl. 17 para o Instituto Federal de São Paulo - I.F.S.P., Campus Barretos, após o trânsito em julgado. Determino a restituição do aparelho celular apreendido, pois não há nos autos quaisquer elementos que o relacionem com a prática delitiva. Publique-se. Intime-se. Comunique-se." Nada mais havendo, encerrou-se a audiência, da qual lavrei o presente termo que depois de lido a achado conforme vai devidamente assinado. Todas as ocorrências, manifestações e declarações do presente ato foram captados em áudio e vídeo pelo aplicativo Microsoft Teams, com importação da mídia ao sistema SAJ/PG5, de acordo com o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Eu, Everton Faria Caieiro Dantas, escrevente, subscrevi.

Juz Auxiliar: Dr. Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA